

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2025г. N3/10-165/2025

г.Щелково Московской области

Судья Щелковского городского суда Московской области Гасникова О.Д., рассмотрев в порядке подготовки жалобу Лаговского Дмитрия Владимировича, поданную в порядке ст.125 УПК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Лаговский Д.В. в порядке ст. 125 УПК РФ, обратился в суд с жалобой, в которой просит признать незаконным бездействие должностных лиц Следственного Комитета РФ, выразившееся в не рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела, кроме того просил обязать СК РФ рассмотреть ходатайство от 30 мая 2025г. в течение 3 суток с момента вступления решения суда в законную силу, вынести мотивированное постановление по результатам рассмотрения ходатайства, назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036.

Рассмотрев представленную жалобу, судом не может быть принята данная жалоба к рассмотрению по следующим основаниям.

Согласно ст.125 УПК РФ постановления дознавателей, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении дела, а равно иные их решения и действия (бездействия), которые способны причинить ущерб Конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации №251 от 27 декабря 2016г. «Об утверждении порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа», в частности п.3.4.1 установлена, что обращение в суд (в соответствии с УПК РФ) подается в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, подающего обращение, либо в виде электронного образца документа, заверенного усиленной электронной подписью лица, подающего обращение.

Жалоба, поступившая в Щелковский городской суд Московской области в виде электронного образца документа, не отражает сведений об усиленной электронной подписи лица, подающего ее.

В связи с чем, суд полагает необходимым возвратить жалобу заявителю и разъяснить ему право вновь обратиться в суд, устранив недостатки.

Руководствуясь ст.125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить жалобу заявителя Лаговского Дмитрия Владимировича, поданную в порядке ст.125 УПК РФ, разъяснив право, обратиться в суд после устранения недостатков.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд посредством подачи жалобы через Щелковский городской суд Московской области в течение 15 суток.

Судья подпись

О.Д. Гасникова



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2025 года

г. Щёлково, М.О.

Судья Щелковского городского суда Московской области Петрова Е.Ю., рассмотрев жалобу заявителя Лаговского Д.В., поданную в порядке ст.125 УПК РФ, на бездействие должностных лиц СК России,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Лаговский Д.В., в порядке ст. 125 УПК РФ, обратился в Щёлковский городской суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие должностных лиц СК России.

Рассмотрев представленную жалобу, считаю, что жалоба заявителя не может быть принята к рассмотрению судом по следующим основаниям.

Согласно ст. 125 УПК РФ постановления дознавателей, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении дела, а равно иные их решения и действия (бездействия), которые способны причинить ущерб Конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

По смыслу положений уголовно-процессуального закона (ст. 125 УПК РФ) при подготовке к рассмотрению жалобы судья должен выяснить, в том числе, имеется ли предмет обжалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые сведения для ее рассмотрения, подписана ли жалоба лицом её подавшим.

В соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 от 10.02.2009 года, при подготовке к судебному заседанию судья выясняет, подсудна ли жалоба данному суду, подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в соответствии со ст.125 УПК РФ, содержит ли жалоба необходимые для ее рассмотрения сведения. Если жалоба не содержит необходимых сведений, что препятствует ее рассмотрению судом, она подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков.

Согласно п.3.4.1 Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе, в форме электронного документа, утвержденного Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ №251 от 27.12.2016 года, документы в рамках уголовного судопроизводства подаются в суд в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение, либо в виде электронного образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение.

Принимая во внимание, что жалоба Лаговского Д.В. подписана простой электронной подписью, что не соответствует установленным требованиям и фактически считается не подписанной.

Постановление суда не ограничивает заявителя в возможности реализации права на повторную подачу жалобы в суд в порядке ст.125 УПК РФ после устранения указанных недостатков.

В связи с чем, суд полагает необходимым возвратить жалобу заявителю и разъяснить ему право вновь обратиться в суд, устранив недостатки.

Руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить жалобу Лаговского Д.В., поданную в порядке ст.125 УПК РФ, на бездействие должностных лиц СК России и разъяснить ему право обратиться в суд после устранения недостатков, в соответствии с правилами подсудности.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 суток.

Судья подпись

Петрова Е.Ю.

